ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679

TRA **VERNAZZANO ENERGIA S.p.A.**, titolare del trattamento (di seguito il «**Titolare**»), E **TANJORA ANALYTICS PTE. LTD.**, responsabile del trattamento (di seguito il «**Responsabile**»).

Articolo 1
(Oggetto e durata)

1.1 Il Responsabile tratta i dati personali per conto del Titolare al solo fine di erogare il servizio «Sentiero», per la durata del contratto di servizio.

Articolo 2

(Istruzioni del Titolare)

2.1 Il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare. Le istruzioni sono contenute nel presente accordo, nell'allegato tecnico e nelle eventuali comunicazioni scritte successive.

2.2 Il Responsabile informa immediatamente il Titolare qualora ritenga che una istruzione violi la disciplina applicabile.

Articolo 3

(Riservatezza e formazione)

3.1 Il Responsabile assicura che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate alla riservatezza e formate.

Articolo 4

(Misure di sicurezza)

4.1 Il Responsabile adotta le misure descritte nell'allegato tecnico.

Articolo 5

(Sub-responsabili)

5.1 Il Titolare autorizza in via generale il Responsabile a ricorrere a sub-responsabili del trattamento.

5.2 Il Responsabile comunica per iscritto al Titolare l'intenzione di aggiungere o sostituire un sub-responsabile con **preavviso di almeno trenta giorni**. Entro il medesimo termine il Titolare può opporsi per motivi ragionevoli; in mancanza di opposizione nel termine il sub-responsabile si intende autorizzato e l'elenco dell'appendice D si intende aggiornato.

5.3 Il Responsabile impone al sub-responsabile obblighi non meno rigorosi di quelli assunti con il presente accordo e resta responsabile del suo operato.

Articolo 6

(Assistenza al Titolare)

6.1 Il Responsabile assiste il Titolare nell'evasione delle richieste degli interessati, nella gestione delle violazioni di dati personali e nelle valutazioni d'impatto.

Articolo 7

(Trasferimenti)

7.1 I trasferimenti di dati personali verso paesi terzi sono disciplinati dall'accordo di trasferimento dati di pari data.

Articolo 8

(Verifiche)

8.1 Il Titolare può svolgere verifiche annuali sul rispetto del presente accordo, con preavviso di trenta giorni.

Articolo 9

(Cessazione)

9.1 Alla cessazione il Responsabile cancella i dati entro trenta giorni, salvo obblighi di conservazione.

Bologna, 5 dicembre 2030

Il Titolare
Vernazzano Energia S.p.A.
Ubaldo Sferrazza, su delega

_____

Il Responsabile
Tanjora Analytics Pte. Ltd.
Lorcan Aveiro

_____

ALLEGATO TECNICO

1. Descrizione del servizio. La piattaforma «Sentiero» elabora i dati trasmessi dal Titolare e restituisce, con periodicità giornaliera, un punteggio per ciascuna posizione cliente, secondo i modelli messi a disposizione dal Responsabile.

2. Misure di sicurezza. Cifratura in transito e a riposo, con chiavi generate e conservate dal Responsabile; controllo degli accessi con autenticazione a due fattori; registrazione degli accessi conservata dodici mesi; segregazione logica degli ambienti per cliente; sistema di gestione della sicurezza certificato ISO/IEC 27001, certificato n. IS-741188 valido fino al 30 settembre 2032; prova di ripristino semestrale.

3. Ambienti. Produzione, collaudo e addestramento sono ambienti logicamente separati. Gli ambienti di addestramento conservano le basi di dati storiche per l'intera finestra di addestramento prevista dalla specifica funzionale.

4. Miglioramento dei modelli. Il Responsabile utilizza i dati elaborati, in forma aggregata e privati degli identificativi diretti, **per l'addestramento e il miglioramento dei propri modelli statistici, che sono messi a disposizione anche di altri clienti del Responsabile**. Il Responsabile determina autonomamente le tecniche di aggregazione, i periodi di elaborazione e le finalità di sviluppo dei propri modelli. Il Titolare prende atto di tale utilizzo, che il Responsabile qualifica come attività strumentale al servizio.

5. Referenti. Per il Titolare: direzione sistemi informativi. Per il Responsabile: direzione clienti.

APPENDICE D — Elenco dei sub-responsabili

Aggiornata al 22 gennaio 2031 per effetto della comunicazione di cui all'articolo 5.2.

Denominazione	Paese	Attività affidata	Autorizzato dal
Balayan Data Services Inc.	Filippine	assistenza di secondo livello sulla piattaforma, con accesso agli ambienti di produzione per la diagnosi degli incidenti	22 gennaio 2031, per decorso del termine